

予備独自問題 R 7-24

(配点: 2)

月 日

月 日

捜査機関の権限行使に関する次のアからオまでの各記述のうち、適法となる余地のないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 司法巡査が、私人から現行犯人を受け取り、これを司法警察員に引致した。

イ. 検察事務官が、緊急逮捕状を請求した。

ウ. 司法巡査が、被疑者を逮捕した後、弁解録取手続を行った。

エ. 検察事務官が、搜索差押許可状を請求した。

オ. 司法警察員が、第1回公判期日前に証人尋問を請求した。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

ア 適法となる余地がある

213条は、現行犯逮捕は、「何人でも」できるとしており、私人による現行犯逮捕も認められている。そして、215条1項は、「司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。」と規定しており、本記述のように、司法巡査が、私人から現行犯人を受け取り、これを司法警察員に引致することは法定された手続である。

イ 適法となる余地がある

210条1項は、緊急逮捕手続の後、「直ちに」裁判官の逮捕状を請求しなければならないと規定している。この逮捕状請求手続においては、通常逮捕の場合と異なり、請求権者の範囲に限定はなく、検察事務官による請求も認められている。

ウ 適法となる余地はない

司法巡査が被疑者を逮捕した場合、司法警察員に引致しなければならない（通常逮捕の場合につき202条、現行犯逮捕の場合につき216条で202条を準用）。そして、弁解録取手続も刑事訴訟法上、司法警察員が行うことになっている（通常逮捕の場合につき203条1項、現行犯逮捕の場合につき216条で203条1項を準用）。

エ 適法となる余地がある

218条4項は、搜索差押許可状の請求権者を検察官、検察事務官又は司法警察員としている。

オ 適法となる余地はない

226条及び227条は、一定の場合に、捜査機関による第1回公判期日前の証人尋問の請求を認めているが、請求権者は、検察官に限られている。すなわち、司法警察員には第1回公判期日前の証人尋問の請求は認められていない。

以上により、適法となる余地のない記述はウとオであり、したがって、正解は肢5となる。